

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA		
	VERSIÓN: 05	FECHA: 31/07/2025	Página 1 de 4

1. OBJETIVO	
Brindar una herramienta que permita adelantar actividades en pro de la defensa de los derechos del Concejo Municipal ante las diferentes actuaciones judiciales y administrativas.	
2. ALCANCE	
El procedimiento inicia con la notificación por parte de la autoridad judicial o administrativa a la Corporación de la acción interpuesta, o la decisión de iniciar una acción jurídica que contempla las actividades de actividad litigiosa y finaliza con la sentencia o decisión final que ponga fin al litigio.	
3. DEFINICIONES	
ACTIVIDAD LITIGIOSA	Es el procedimiento que se adelanta por parte del Concejo Municipal con el fin de ejercer su derecho de acción o defender dentro de la actuación judicial sus derechos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD	
Ley 1564 del 2012 "Por medio la cual se expide el Código General del Proceso". NOTAS DE VIGENCIA: Modificada por la Ley 1743 de 2014, 'por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento para la Rama Judicial', publicada en el Diario Oficial No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014. Modificada por la Ley 1676 de 2013, 'por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias', publicada en el Diario Oficial No. 48.888 de 20 de agosto de 2013. Modificada por el Decreto 1736 de 2012, 'por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"', publicado en el Diario Oficial No. 48.525 de 17 de agosto de 2012; corregido mediante Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial No. 48.530 de 22 de agosto de 2012. Ley 1437 del 2011 "Por la cual se expide el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo". Ley 1952 del 2019 "por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario". NOTAS DE VIGENCIA: Modificada por la Ley 1755 de 2015, 'por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo', publicada en el Diario Oficial No. 49.559 de 30 de junio de 2015. Modificada por la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.' Resolución 093 de 2020 "POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1069 DE 2015" Resolución 94 de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA". Constitución Política de Colombia de 1991.	
5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	
Profesional Universitario y su grupo de apoyo (Área Jurídica) Dirección Administrativa y Financiera	

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA		
	VERSIÓN: 05	FECHA: 31/07/2025	Página 2 de 4

Secretaria General

6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

1. Formato de contestación acciones de Tutela.
2. Formato contestación de Demandas.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No	Descripción de la actividad	Responsable	Evidencia- Punto de Control
1.	Recibir Notificación: El funcionario encargado de ventanilla única recibe la notificación y se la hace llegar al presidente del Concejo Municipal de Chía. El Comité de conciliación y defensa jurídica de la Corporación define que se debe iniciar acción legal en contra de determinada entidad o persona.	Ventanilla Única / Técnico Administrativo	Documento recibido y radicado
2.	Remitir Notificación: El funcionario encargado de la ventanilla única remite la notificación a la oficina competente, quien es la encargada de asignar el funcionario para el trámite del tema e informar al Presidente de la Corporación para su conocimiento y directriz en los casos a los que haya lugar.	Ventanilla Única / Técnico Administrativo, Profesional Universitario y Presidente de la vigencia	Correo electrónico y planillas de entrega
3.	Recibir Notificación: El funcionario recepciona la notificación y procede a su revisión, solicitud de documentación en caso de ser necesario para la respectiva contestación dentro del término otorgado por la autoridad competente.	Área Jurídica / Profesional Universitario, contratistas externos	El funcionario debe revisar minuciosamente la notificación para su posterior contestación.
4.	Proceso de contestación: Una vez verificado el ámbito de contestación, en caso de requerir información de algún área diferente se debe solicitar al área correspondiente, una vez suministrada la información requerida se proyecta contestación. Proceso de conformación de demanda o acción judicial: Una vez verificado el ámbito para ejercer el derecho de acción, en caso de requerir información de algún área diferente se debe solicitar al área correspondiente, una vez suministrada la información requerida se proyecta demanda o acción judicial para poderla iniciar.	Profesional Universitario. Gestión Documental, Secretaria general, contratación y las demás que deban intervenir en la entrega de la información. Integrantes de comité de	Documento aprobado y radicado

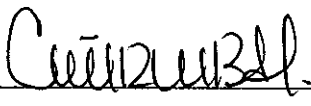
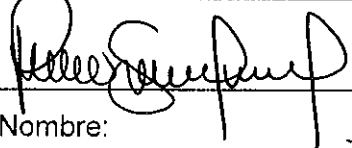
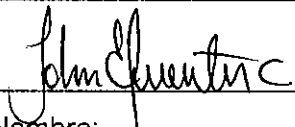
 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA		
	VERSIÓN: 05	FECHA: 31/07/2025	Página 3 de 4

	Se debe determinar si de acuerdo al tiempo de acción judicial se cita al Comité de Conciliación y defensa judicial, para poner en conocimiento los argumentos de defensa y en caso de tener que remitirse información a la Administración Municipal se realizará.	Conciliación y defensa judicial Es posible incluir a la administración Municipal (Depende de la jurisdicción de cada proceso)	
5.	Enviar Contestación: Se procede a enviar la contestación para la revisión del superior jerárquico y/o asesor externo.	Área jurídica / Profesional Universitario y presidencia	Correo electrónico
6.	Aprobar Contestación: Una vez aprobada la contestación se envía al juzgado o autoridad administrativa para su trámite respectivo. Aprobar el documento de demanda y/o acción judicial correspondiente.	Área Jurídica / Ventanilla Única	Radicación en el Juzgado
7.	Soporte de Contestación: Una vez se remita contestación al despacho correspondiente se archivará el soporte correspondiente, para que en el cierre de vigencia se remita a Gestión Documental.	Área Jurídica / Técnico Administrativo Mensajero	Soporte de envío
8.	Realizar seguimiento: Se hace seguimiento periódico mediante la página Web del despacho donde fue radicada la contestación, para conocer el estado de la demanda. Se hace seguimiento periódico mediante la página Web del despacho donde fue radicada la acción legal, para conocer el estado del proceso. Nota: Esta actividad se debe realizar durante todo el tiempo que dure el proceso.	Profesional Universitario / Abogado externo	Soporte de seguimiento en la Página Web
9.	Notificar fallo: Una vez se profiere el fallo en instancia se revisa para verificar si es favorable o no a la Corporación. Nota: si el fallo no es favorable se debe interponer recurso para que la decisión sea revisada por el superior jerárquico.	Área Jurídica / Mesa Directiva	Punto de control: verificar si el fallo es o no favorable para la Corporación.
10.	Interponer recurso: Estudiar la interposición del recurso, con el fin de proteger los intereses de la Corporación.	Profesional Universitario / Abogado externo	Recurso interpuesto
11.	Realizar seguimiento ante el superior jerárquico: Se hace seguimiento periódico mediante la página Web del despacho donde fue radicada la contestación, para conocer el estado de la demanda.	Profesional Universitario / Abogado externo	Soporte de seguimiento en la Página Web

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA		
	VERSIÓN: 05	FECHA: 31/07/2025	Página 4 de 4

	Nota: Esta actividad se debe realizar durante todo el tiempo del proceso		
12.	Notificar fallo de segunda instancia: Verificar si es favorable o no los intereses de la Corporación. Nota: buscar el medio más idóneo para que se protejan los intereses de la Corporación.	Profesional Universitario / Abogado externo	Oficio de notificación y/o archivo de gestión
13.	Cumplir sentencia: Dependiendo el tipo de decisión en el término otorgado se debe dar cumplimiento al fallo de instancia.	Área Jurídica, Concejo Municipal, es posible incluir a la administración Municipal	Cumplimiento al fallo
14.	Archivar documentos: Se realiza el archivo de los documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos en tablas de retención documental. De acuerdo a la Norma establecida	Profesional Universitario y Gestión Documental	Carpetas Procesos Judiciales Procesos Disciplinarios

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de Cambio
10/2011	01	Se crea el procedimiento mediante Resolución No 97 de 2011
10/08/2012	02	Se actualiza el manual de procesos y procedimientos del Concejo Municipal de Chía, mediante la Resolución No. 049 de 2012.
05/04/2019	03	Se actualiza el proceso a la norma ISO 9001:2015. y MECI 2014
26/10/2023	04	Se actualiza el procedimiento acorde a la estructura de la
31/07/2025	05	Se actualiza el procedimiento con el nuevo formato establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad, y se incluye la participación del comité de conciliación y defensa judicial.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Nelsy Carolina Bueno Aldana	Nombre: Yuli Alexandra Chocontá Muñoz	Nombre: John Edwin Fuentes Correa
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Directora Administrativa y Financiera.	Cargo: Presidente Concejo Municipal de Chía